

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5005094-18.2023.4.02.5116/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5005094-18.2023.4.02.5116/RJ
AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)
AGRAVADO: FILIPE GOIS DE SOUZA (RECORRENTE)
ADVOGADO(A): PEDRO FERREIRA DAMIAO (OAB MG138073)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (Evento 51 - AGR_INTERNO2) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 46) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo em vista a falta de juntada dos acórdãos paradigmas.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado da UNIÃO e conheceu e deu provimento ao recurso inominado da parte autora para *"REFORMAR a sentença recorrida, declarando-se a inexigibilidade do IRPF sobre a rubrica "Horas Repouso", bem como a restituição dos valores recolhidos a esse título, respeita a prescrição quinquenal (30/07/2018), com atualização e juros nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Mantida a sentença nos demais pontos."* (Evento 32 - RELVOTO1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (Evento 32 - ACOR2):

"TRIBUTÁRIO - UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA) -VERBA QUE TINHA NATUREZA REMUNERATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - A VERBA PASSOU A TER NATUREZA INDENIZATÓRIA COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.467/17, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/11/2017 - A TNU, NO JULGAMENTO DO PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN (TEMA 306), FIRMOU A TESE: "COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.467, DE 13/07/2017, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 71 DA CLT E ESTABELECEU EXPRESSAMENTE A NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO OPERADO PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA, HABITUALMENTE CONHECIDO COMO ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO (AHRA), EM CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE DO TRABALHADOR (ARTS. 7º, XXII, 194, CAPUT, 197 E 200, II, BEM COMO ART. 5º, § 2º C.C. ARTS. 4º E 5º DA CONVENÇÃO 155 DA OIT, INCORPORADA AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO Nº 1.254/94, HOJE CONSOLIDADA NO DECRETO Nº 10.088/2019 E O ART. 7º, DO PACTO INTERNACIONAL RELATIVO AOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, DE 1966, INCORPORADO AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO Nº 591/92), NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA PAGA A TAL TÍTULO" - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STJ NO PUIL 3742 - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA."

Irresignada, a UNIÃO interpôs, simultaneamente, pedido nacional (evento 37 - PUIL TNU1) e regional (evento 37 - PEDUNIFREG2) de uniformização.

No pedido regional de uniformização, alega, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e os paradigmas da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferidos nos autos dos processos nº 5111358-07.2023.4.02.5101, nº 5006083-24.2023.4.02.5116 e nº 5008453-12.2023.4.02.5104.

Nesse sentido, assevera que *"o acórdão recorrido estendeu a verba(s) outra(s) o entendimento da Turma Nacional de Uniformização de que não incide IRPF sobre folgas indenizadas"* (evento 37 - PEDUNIFREG2 - fl. 3 do PDF), ao passo que o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 5111358-07.2023.4.02.5101, firmou-se no sentido de que *"a jurisprudência da TNU não autoriza uma interpretação extensiva destinada a afastar a incidência de IRPF sobre verbas outras diversas de folgas indenizadas"* (evento 37 - PEDUNIFREG2 - fl. 4 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada, dobras, dias extras e outras verbas (evento 37 - PEDUNIFREG2 - fl. 11 do PDF).

Requer, assim, a reforma do acórdão impugnado para que prevaleça o entendimento dos acórdãos paradigmas no sentido de que *"não se pode interpretar extensivamente a não incidência de IR a outras verbas que não sejam "folgas indenizadas" (evento 37 - PEDUNIFREG2 - fl. 29 do PDF).*

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 44 – CONTRAZ1).

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional e nacional de uniformização (evento 46), tendo a UNIÃO interposto agravo em pedido nacional e regional, respectivamente, AGR_EM_PUIL1 e AGR_INTERNO2 (evento 51).

Nas razões do agravo ao pedido regional (evento 51 - AGR_INTERNO2), a UNIÃO requer a reforma da decisão impugnada, reiterando, em síntese, argumentos apresentados no pedido regional de uniformização, contudo, fazendo alusão, tão somente, ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101 da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, como sendo paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 51 - AGR_INTERNO2 - fl. 2 do PDF).

Contrarrazões ao agravo (evento 56 – CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 46) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo em vista a falta de juntada do acórdão paradigma.

Entretanto, em suas razões, a agravante alega, em síntese, dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, fazendo, por equívoco, alusão ao processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 51 - AGR_INTERNO2 - fl. 2 do PDF), requerendo a reforma do aresto impugnado, a fim de que prevaleça o entendimento fixado no acórdão indicado como paradigma acerca da distinção “*entre folga indenizada e dobra ou dias extras*” (evento 51 - AGR_INTERNO2 - fl. 4 do PDF).

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, no incidente regional de uniformização, não houve a juntada de nem um dos acórdãos indicados como paradigmas, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “b”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Ademais, a recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os acórdãos apontados como paradigmas.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)"

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas "b" e "c", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

b) não juntada cópia do acórdão paradigma; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP 2022/00035, de 8 de abril de 2022)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de Uniformização de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, tendo em vista a existência do agravo em pedido nacional de uniformização (evento 51 - AGR_EM_PUIL1), em atenção à decisão do evento 58, item 6.